

ТЕМА 4. ЯЗЫК И СТИЛЬ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

План:

1. Официально-деловой стиль речи (законодательный подстиль).
2. Язык и стиль процессуальных документов.

Цель: Формирование теоретических знаний об особенностях языка процессуальных документов, официально-делового стиля речи.

Задачи:

- сформировать у студентов представление о языке процессуальных документов;
- знать и соблюдать нормы литературного языка;
- знать и различать подстили официально-делового стиля речи.

• Что следует знать об официально-деловом стиле речи

Основной сферой, в которой функционирует официально-деловой стиль русского литературного языка, является административно-правовая деятельность. Этот стиль удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных актов государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых отношений между государством и организациями, а также между членами общества в официальной сфере их общения. Тексты этого стиля представляют огромное разнообразие жанров: устав, закон, приказ, распоряжение, договор, инструкция, жалоба, рецепт, различного рода заявления, а также множество деловых жанров (например, объяснительная записка, автобиография, анкета, статистический отчет и др.). Выражение правовой воли в деловых документах определяет свойства, основные черты деловой речи и социально-организующее употребление языка. Жанры официально-делового стиля выполняют информационную, предписывающую, констатирующую функции в различных сферах деятельности. Поэтому основной формой реализации этого стиля является письменная.

Официально-деловой стиль выделяется среди других книжных стилей экстралингвистическими особенностями: точность, стандартность, логичность.

Каждый текст этого стиля имеет характер документа, который строится по определенной устойчивой форме и включает в себя ряд постоянных элементов содержания (реквизиты). Реквизитами могут быть: наименование документа, автор документа, адресат, владелец, дата, подпись и т.п.

Стандартизованный характер официально-деловых текстов облегчает общение и помогает реализовать те требования, которые вытекают из целевого назначения стиля и становятся его неотъемлемыми чертами: точность, логичность, ясность, однозначность понимания, краткость.

Языковые средства, формирующие официально-деловой стиль

Среди языковых особенностей стиля наибольшей рельефностью обладают его **лексические средства**. Для официально-делового стиля характерно широкое использование тематически обусловленных специальных слов и терминов (юридических, дипломатических, военных, бухгалтерских, спортивных).

Стремление к краткости обуславливает обращение к аббревиатурам, сложносокращенным наименованиям государственных органов, учреждений, организаций, высших учебных заведений и т.п.: НИИ, СНГ, МВД, Минюст, ТГЮУ.

Деловые тексты отличаются употреблением слов и выражений, не принятых в иных стилях: вышеуказанный, нижеследующий, вышеперечисленный, надлежащий, исходящий, получатель, уведомление, прописка, проживать, изымать, мера пресечения, содеянное, наказуемость, кассационная жалоба. Регулярное употребление таких слов и выражений, не имеющих синонимов, способствует точности речи, предотвращающей инотолкование.

Используется лексика устаревшего характера: сей, оный, таковой, каковой, хотя идет на убыль.

Такую же стилистическую окраску имеет и фразеология: докладная записка, инвентарный номер, личный состав, осуществить контроль, принять решение, дипломатическая неприкосновенность.

Многие общеупотребительные словарные средства, употребляясь в официально-деловом стиле, семантически специализируются, вырабатывают значения, присущие общей смысловой направленности, например, вина, наказание, поступок, привлечь, нарушить, свидание, охрана.

Яркая лексико-фразеологическая черта стиля – использование штампов (распространенных выражений с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивностью) и клише (речевые стереотипы, сохраняющие свою семантику, а во многих случаях и выразительность), например, доводить до сведения, к заявлению прилагаю, в соответствии с изложенным, заострить внимание, обеспечить выполнение. Штампы и клише в официально-деловом стиле вполне себя оправдывают: они облегчают отбор речевых средств, экономят время создания текста, способствуют точности и однозначности выражения мысли.

Морфологические средства, обслуживающие официально-деловой стиль, во многом свойственны книжным стилям вообще. К специфическим особенностям относится преобладание именных форм перед глагольными.

Существительные, обозначающие должности, употребляются, как правило, в форме мужского рода: бухгалтер, директор, лаборант, следователь и др.

Высокая частотность отглагольных существительных является следствием закрепления устойчивых оборотов речи (синонимичных глагольным выражениям): порядок составления и исполнения приказа, в целях совершенствования порядка сборов налогов, превышение полномочий. В таких оборотах речи часто возникает «цепочка» форм родительного падежа

существительных: выяснение условий совершения преступления; проверка соблюдения паспортного режима, что придает фразе тяжеловесность и порой затрудняет восприятие подобных оборотов.

Прилагательные и причастия в деловой речи часто употребляются в значении существительных: больной, пострадавший, потерпевший, отдыхающий, нижеподписавшиеся. Продуктивны краткие формы прилагательных: должен, обязан, обязателен, необходим, подотчетен, подсуден, ответствен. Обращение к ним диктуется предписывающим характером деловой речи: Вызов экспертов обязателен для установления причин смерти (Уголовно-процессуальный кодекс).

Показателен отбор местоимений в деловой речи: здесь не употребляются личные местоимения я, ты, он, она, они (в силу полного отсутствия индивидуализации речи, конкретности, точности высказывания). Вместо указательных местоимений этот, тот, такой и т.п. используются слова данный, настоящий, соответствующий, известный, указанный, вышеуказанный и др. Совсем не находят применения в деловой речи неопределенные местоимения некто, какой-то, что-либо и т.п.

Синтаксические особенности официально-делового стиля отражают безличный характер речи: Жалобы подаются прокурору; Перевозка грузов производится. В связи с этим широко применяются страдательные конструкции, которые позволяют абстрагироваться от конкретных исполнителей и сосредоточить внимание на самих действиях: По конкурсу зачислено...; Зарегистрировано 120 заявлений и т.п.

Синтаксические конструкции в официальной речи насыщены клишированными оборотами с отыменными предлогами: в целях, в связи с, по линии, на основании и др. (в целях совершенствования структуры; в связи с указанными осложнениями; по линии сотрудничества и взаимной помощи; на основании принятого решения). Эти синтаксические клише – специфическая черта официально-делового стиля. Употребление подобных синтаксических построений необходимо для выражения типовых ситуаций. Они облегчают и упрощают составление типовых текстов.

Для синтаксиса делового стиля характерен строгий и определенный порядок слов в предложении. Это вызвано требованием логичности, последовательности, точности изложения мысли в деловых текстах.

Официально-деловому стилю в большей мере, чем какому-либо другому, свойственна стилистическая однородность. Это исключает эмоционально-экспрессивные средства. Стандартизация формы и языковых ресурсов делает невозможным проявление индивидуальных особенностей автора.

Законодательный подстиль

Законодательный подстиль – это язык законодательных документов, связанных с деятельностью официальных органов. Общение в области правовых отношений призвано служить осуществлению основных функций права. Право призвано регулировать отношения между людьми, учреждениями, странами, между гражданами и государством.

Языковые способы выражения регулировочной функции права оказываются своеобразными в этой области общения, определяя важнейшие специфические стилевые ее черты.

Язык законов отличается иным стилистическим оформлением: он всегда должен быть прост и краток, главное в нем – точность выражения мысли, недопускающая инотолкования. Четкость и точность формулировок здесь абсолютно необходимы, так как законы рассчитаны на однозначность восприятия, они не должны быть истолкованы по-разному.

Точность, недопускающая инотолкования, проявляется прежде всего в употреблении специальной терминологии, в однозначности и безобразности нетерминологической лексики. Стремление к точности ограничивает возможности синонимических замен, так как последние вызывают обычно изменение оттенков смысла.

Предельная точность достигается также использованием терминов, как широко распространенных, так и узкоспециальных. Термины чаще всего обозначают: а) наименование документов: протокол, постановление, уведомление, запрос; б) наименование лиц по профессии, состоянию, выполняемой функции, социальному положению: судья, следователь, свидетель, потерпевший, опекун, обвиняемый, подозреваемый, налогоплательщик, истец; в) процессуальные действия: экспертиза, допрос, выемка, изъятие.

Поскольку в правовых отношениях все регламентировано, а общение осуществляется по определенным стандартам, которые облегчают это общение, то речевой стандарт, шаблон оказываются здесь неизбежными и даже целесообразными и оправданными. Отсюда большая роль в деловой речи различных устойчивых оборотов, отражающих определенные юридические понятия: вступать в законную силу, обжалованию не подлежит, в установленном порядке, в случае неявки, без уважительной причины, привлечь к уголовной ответственности, передать в соответствующие инстанции, по истечении срока, наступает ответственность, материалы дела подтверждают, вынести частное определение, возместить ущерб.

Законодательному подстилю свойственна безличность выражения (неличный характер общения и речи), т.е. высказывание в форме закона исходит от «лица» особо обобщенного, абстрактного. Неличный характер речи обнаруживает себя не только в отсутствии форм глагола 1-го и 2-го лица и соответствующих местоимений, но и в том, что формы 3-го лица глагола и личные местоимения часто используются в неопределенно-личном значении.

Отмечается широкая употребительность собирательных существительных: выборы, дети, родители – или существительных, выражающих совокупное единство: войско, оружие. Очень частотны существительные, обозначающие названия людей по их действиям, социальным интересам, иным признакам: усыновитель, свидетель, задержанный, отдыхающий, клиент, абитуриент, покупатель, посетитель, зритель, пассажир, рабочие, служащие и т.д. Все эти и подобные слова получают негативную оценку за пределами официально-деловой речи как

типичные канцеляризмы, здесь же употребление их оправдано, они выполняют стилеобразующую функцию.

В связи с долженствующе-предписывающим характером и необходимостью формулирования правовых норм деловой речи свойствен и особый способ изложения. Например, текстам государственных актов не свойственно рассуждение, так как в них приходится не доказывать что-то (анализ и аргументация предшествуют составлению этих текстов), а устанавливать, регламентировать.

Повествование также не характерно для законодательного подстиля, поскольку здесь не возникает необходимость рассказа о каких-либо событиях. Так в частях постановлений, представляющих решения, изложение идет в стиле констатации, утверждения: Обобщение судебной практики свидетельствует о том, что борьба с указанными деяниями не отвечает предъявленным требованиям и должна быть усилена.... Некоторые суды не уделяют должного внимания возмещению ущерба, причиненного выпуском недоброкачественной продукции...

В законодательном подстиле почти нет «чистых» описаний. То, что внешне похоже на описание, в действительности оказывается особым предписующе-констатирующим способом изложения: По окончании расследования составляется обвинительное заключение... (должно составляться), Настоящим Кодексом регулируются указанные в статье 1 отношения... (должно регулироваться). Только в протоколах осмотра места происшествия, в протоколах освидетельствования, в протоколах осмотра трупа, в ориентировках отмечаются элементы описания. Например, Дом представляет собой кирпичное двухэтажное строение прямоугольной формы, покрытое шифером, расположенное по длине с севера на восток. Длина строения 8 м, ширина – 6 м. В протоколах допроса наблюдаются элементы повествования: 29 июня, днем, мы с Колей Малышевым стали подниматься в лифте к нему домой на 7-ой этаж. Когда мы нажали кнопку в кабине лифта, дверь лифта не закрылась. Так иногда бывает. Коля встал на колени, просунул руку за открытую дверь кабины лифта и стал что-то выцарапывать на внутренней стенке шахты лифта, пока лифт двигался вверх. Так делали и некоторые другие ребята из нашего дома. Вдруг Коля заорал, и я увидел, как его руку, всего его тянет в шахту. Я зажмурился, стало страшно. Когда лифт остановился, я выбежал из него. На лестничной площадке стояли люди. Потом я узнал, что Коля умер. Но функция описания и повествования здесь – констатировать определенные факты, имеющие значение для следствия.

Долженствующе-предписывающий характер (императивность) законодательного подстиля выражается различными средствами и способами:

1. Инфинитивами, формулирующими предписание, приказ: обеспечить своевременную выплату зарплаты; восстановить в должности; отчитаться; принять к сведению; внести предложение; рекомендовать; изъять из употребления; в возбуждении уголовного дела отказать. Для выражения императивности и регламентированности инфинитив в юридических текстах

используются со словами приказываю, постановляю, нужно, необходимо, следует (в значении «нужно»), должен, обязан, обязуется, может, имеет право.

2. Словами (глаголами) со значением долженствования: следует, надлежит, вменяется, обязуется и отвлеченными глаголами, указывающими на бытие, наличие: является, имеется. Например: Лица, находившиеся на постоянном воспитании и содержании, обязаны содержать лиц, фактически их воспитавших, если последние являются нетрудоспособными и нуждающимися в помощи:

3. Формами настоящего времени глагола, выступающими в значении, которое называют «настоящим предписания»: Предприятия несут ответственность за...; Наниматель отвечает за имущество... .

4. Формами будущего времени, приобретающими в контексте различные модальные оттенки (долженствования, предписания, возможности, близкой к необходимости): Границы будут теми, какими они существовали на 1 октября 1941 г. (т.е. установлены договором); Военное командование выделит... (т.е. должно будет выделить).

5. Использование кратких прилагательных модального характера (со значением долженствования): должен, обязан, обязателен, подотчетен, подсуден, ответствен.

Повторяемость ситуаций, рассматриваемых в законодательных документах, ведет к стандартизации способов выражения, это накладывает печать и на морфологию этого подстиля. К специфическим особенностям законодательного подстиля относится преобладание именных форм перед глагольными.

Глаголы частотны только в описательной части постановлений, обвинительного заключения, приговора, в протоколах допроса, где перечисляются преступные действия обвиняемого или подсудимого.

Именной характер речи выражается и в частом использовании отыменных предлогов и союзов: *в соответствии, в целях, за счет, в деле, в области, согласно, в силу того, что, в связи с тем, что*, которые, как правило, «тянут» за собой отглагольные существительные: *достижение, урегулирование, взыскание, установление, обжалование, дознание* и др.

Отглагольные существительные и образованные от них устойчивые обороты речи (синонимичные глагольным выражениям): оказание помощи, проверка обязательств, предъявление иска, взыскание задолженности нередко ведут за собой цепь имен в родительном падеже: ...деятельностью, не преследующей цели прибыли; наблюдение требуемой законом простой письменной формы; при отсутствии признаков измены; нарушение правил пожарной безопасности движения; в течение срока отсрочки исполнения приговора.

Юридические тексты характеризуются объективностью. Здесь недопустима малейшая возможность выражения субъективного мнения лица, составляющего документ. Объективность проявляется в полном отсутствии эмоционально окрашенной лексики. Способствуют объективности

существительные, называющих лицо обобщенно, как носителя определенных функций, как представителя государства: следователь, суд, прокурор и др.

Употребление глаголов 1-го и 2-го лица, личных местоимений ограничено определенными документами: направляю – в отношениях, уведомляю, вызывается – в уведомлениях, повестках; даю (подписку) – в подписках; санкционирую – в отдельных постановлениях; утверждаю – в обвинительном заключении; Вы, Вас, Ваше употребляются в уведомлениях, повестках; я, мною – в обязательствах, подписках о личном поручительстве, в поручениях о производстве следственных действий, в представлениях. Другие документы составляются от 3-го лица.

Большую роль в синтаксисе законодательного подстиля играют условно-инфинитивные конструкции (особенно в текстах законов, где это мотивировано целевым заданием – оговорить обусловленность правовой нормы, законы не имеют обратной силы). Характерной чертой деловой речи является также употребление инфинитивных и безличных предложений со значением долженствования.

В законодательном языке выработался тип предложения, связанный с особой композицией текста законов. В таких случаях важную роль играет рубрикация, отражающая композиционную структуру текста. Простейшей рубрикой является абзац, который служит показателем перехода от одной мысли (темы) к другой. Абзац всегда внутренне замкнутая деловая единица.

Характерной чертой законодательного подстиля является употребление специальных сочинительных союзов: а равно, равно как, а также, как... так и.

Здесь отмечается преимущественное использование косвенной речи (прямая речь возможна только тогда, когда дословно цитируются законодательные акты, а также в устной судебной речи адвокатов, прокуроров и других членов суда).

Способ изложения в законодательном подстиле – директивный.

Объективность проявляется и на синтаксическом уровне – в преобладании пассивной формы выражения: Новиков обвиняется в совершении преступления; рассматривается уголовное дело; предъявлено обвинение; причинены телесные повреждения; преступление наказывается; исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено и т.д.

Объективности изложения служит прямой порядок слов: Мне поручено производство следственных действий; расследованием установлено; из заявления усматривается; было обнаружено и изъято; в возбуждении уголовного дела отказано; предъявлено обвинение и др.

Это основные особенности законодательного подстиля и языковые средства их реализации.

Следует отметить и такие языковые и стилистические особенности текстов юридических документов:

1) преобладание стилистически нейтральных и книжных слов; отсутствие «сниженной» лексики, элементов просторечия и жаргона, а также эмоциональных слов и оборотов (междометий, слов с уменьшительными и

увеличительными суффиксами, сочетаний типа и вот, а он как ударит, тут они и попались, восклицаний и риторических вопросов и т.п.);

2) широкое употребление профессиональной терминологии (в интересующем нас случае – юридической: мера пресечения, ходатайство, правоспособность, иск, частное определение);

3) частое использование отглагольных существительных (типа осуществление, вынесение, возбуждение, преследование, задержание, изъятие);

4) распространенность юридических клише – таких, например, как произвести обыск, подвергнуть штрафу, возместить ущерб, причинить телесные повреждения – которые, по правилам делового стиля, обычно не замещаются соответствующими глаголами обыскать, оштрафовать, уплатить, избить;

5) использование антонимов, так как законы отражают полярные интересы – права и обязанности граждан (истец – ответчик, вменяемый – невменяемый, действие – бездействие);

6) употребление латинизмов (де-юре, де-факто);

7) использование глаголов и оборотов со страдательным значением, например: вина подсудимого подтверждается следующими обстоятельствами (а не следующие обстоятельства подтверждают вину подсудимого);

8) строгий порядок слов в предложении: а) подлежащее чаще всего стоит в начале предложения и, как правило, предшествует сказуемому: Свидетель Иванов показал...; Несмотря на предъявленные доказательства, Петров продолжал отрицать свою вину; б) определения, даже распространенные зависимыми от них словами, стоят перед определяемыми существительными: Вызванный для дачи свидетельских показаний гражданин Сидоров в суд не явился (такой порядок слов более типичен, чем иной: Гражданин Сидоров, вызванный для дачи свидетельских показаний, в суд не явился»; в) дополнения стоят после управляющего ими слова: Ответственность за покушение на умышленное убийство; г) вводные слова и обороты обычно находятся в начале предложения: Кроме собственных показаний обвиняемого, его вина подтверждается и другими материалами дела, среди которых особенно важно обратить внимание на следующие обстоятельства...;

9) количественное преобладание сложных предложений над простыми;

10) широкое употребление причастных и деепричастных оборотов, придающих речи лаконизм и динамичность.

Перечисленные языковые особенности в совокупности образуют своеобразную стилистическую систему, функционирование которой регулируется определенными правилами. Недостаточно последовательное выполнение этих правил или же, например, применение их за пределами официально-деловой сферы приводят к стилистическим ошибкам, а подчас и к неоправданному усложнению текстов.

В профессиональной речевой практике юрист не должен пользоваться разговорным языком, не приспособленным к четкому обозначению и ясной квалификации тех или иных действий, процессов, поступков и т.д. К его

услугам специально разработанная подсистема официально-деловой речи – «юридический язык», обладающий достаточным количеством разнообразных выразительных средств. С помощью этих средств в юридических текстах можно профессионально описать любые объекты и действия.

Языковые средства реализации функции долженствования

В лингвистике и юридической литературе неоднократно обращалось внимание на функции языка права. Ученые считают, что язык права несет на себе стилевую окраску долженствования.

В большей степени функция долженствования проявляется в синтаксисе УПК.

Для сферы общения, соотносимой с функциональным стилем, как известно, характерна определенная форма общественного сознания, тип мышления. Коммуникация в области правовых отношений призвана служить осуществлению основных функций права: функций регулирования общественных отношений, волеизъявления. Регулирование процессуальных действий, прав и обязанностей государственных правоохранительных органов, а также лиц, участвующих в уголовном процессе (свидетелей, защитников, обвиняемых и др.), заложено в нормах УПК.

Функция долженствования наиболее ярко и полно выражается в синтаксических единицах (в основном в формах сказуемого). Причем, необходимость выбора формы сказуемого в том или ином случае обусловлена характером содержания правовой нормы.

Уголовно-процессуальная норма предоставляет работникам правоохранительных органов государства и другим участникам уголовного процесса юридические права и налагает на них юридические обязанности. В зависимости от характера прав и обязанностей регулятивные нормы (т.е. нормы УПК) подразделяются на три вида: 1) обязывающие – устанавливающие обязанность лица совершать определенные положительные действия; 2) запрещающие – устанавливающие запреты на действия известного рода; 3) управомочивающие, или дозволяющие, – юридические нормы, которые устанавливают права на совершение управомоченным лицом тех или иных действий.

Кроме того, текст уголовно-процессуальной нормы характеризуется своеобразной композицией. Он содержит два элемента: гипотезу, которая указывает на условия действия нормы, и диспозицию, указывающую на содержание прав и обязанностей. Функция долженствования проявляется во второй части нормы – в диспозиции, например: Если при выемке, обыске, наложении ареста на имущество имели место попытки уничтожить или спрятать предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Способы выражения функции долженствования:

1. Прямой или активный.
2. Косвенный или неактивный.

Прямой способ характерен для норм обязывающих и запрещающих и проявляется в том, что в норме закона содержится непосредственное указание на долженствование при помощи модальных слов должен, обязан, невозможно, необходимо, обязательно, не вправе, не может и др. Модальные слова вправе, может, не имеющие значения долженствования, приобретают его в сочетании с частицей не. В этом случае закон прямо указывает на необходимость или недопустимость осуществления определенного действия. Значение необходимости действия реализуется также и без использования модальных слов – через употребление глаголов действительного и страдательного залога настоящего времени во вневременном значении.

Косвенный, или неактивный способ выражения функции долженствования характерен для норм дозволяющих. Он используется, когда у участника уголовно-процессуальных отношений есть возможность выбора определенного действия, нет необходимости следовать только одной модели поведения. Возможность выбора подчеркивают модальные слова может, вправе, возможно, не обязательно и др.

№ п/п	Прямой (активный) способ выражения функции долженствования	Косвенный (неактивный) способ выражения функции долженствования
1.	Модальное слово с оттенком долженствования: Обязательно (ы): участие обязательно; Необходимо (ы): производство необходимо; Невозможно (ы): участие невозможно	Модальное слово с оттенком возможности + инфинитив: Может + инф.: адвокат может участвовать; Вправе + инф.: обвиняемый вправе отказаться; Имеет право + инф.: обвиняемый имеет право знать
2.	Модальное слово с оттенком долженствования + инфинитив: Обязан + инф.: прокурор обязан допросить; Должен + инф.: доказательства должны храниться; Не вправе + инф.: никто не вправе воздержаться; Не может + инф.: адвокат не может допрашиваться	Модальное слово с оттенком возможности + инфинитив + существительное: Может + инф. + сущ.: орган дознания может производить действия; Вправе + инф. + сущ.: суд вправе произвести очную ставку Имеет право + инф. + сущ.: имеет право давать объяснения
3.	Модальное слово с оттенком долженствования + инфинитив + сущ.: Обязан + инф. + сущ.: прокурор обязан дать санкцию; Должен + инф. + сущ.: осужденный должен отбывать наказание; Не вправе + инф. + сущ.: следователь не вправе перелагать обязанность доказывания	Модальное слово с оттенком возможности + причастие: Может быть + прич.: свидетель может быть допрошен
4.	Модальное слово с оттенком долженствования + прилагательное: Должен быть + прилаг.: приговор должен быть законным	Модальное слово с оттенком возможности + прилагательное: Может быть + прилаг.: приговор может быть обвинительным
5.	Модальное слово с оттенком долженствования + существительное:	Прилагательное с оттенком возможности: Возможно (а): ответственность возможна;

	Не может быть + сущ.: лицо не может быть защитником	Не обязательно: проведение предварительного следствия не обязательно
6.	Модальное слово с оттенком долженствования + причастие: Должен быть + прич.: подозреваемый должен быть допрошен; Не может быть + прич.: дело не может быть истребовано	
7.	Модальное слово с оттенком долженствования + причастие + существительное: Должен быть + прич. + сущ.: залогодатель должен быть поставлен в известность; Не может быть + прич. + сущ.: никто не может быть подвергнут...	
8.	Глагол настоящего времени: Глагол действ. залога: суд направляет дело; следователь прекращает...; Глагол страд. залога: обвиняемый допрашивается; понятые вызываются	

- **Что следует знать о языке и стиле процессуальных документов**

Язык является единственным средством выражения мыслей человека. Необходимым условием культурной и грамотной речи является умение в каждом конкретном случае пользоваться наиболее выразительными языковыми средствами. Качество процессуальных документов, составляемых при производстве по уголовному делу, во многом зависит от умения правильно использовать языковые средства и соблюдать правила их употребления.

В процессуальных документах недопустимо употребление неточных формулировок, использование непринятых сокращений и слов, неприемлемых в официальных документах, а также загромождение приговора описанием обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу. Приводимые в приговоре технические и иные специальные термины, а также выражения местного диалекта должны быть разъяснены.

Каждый процессуальный документ должностное лицо составляет от своего имени. Исключение представляет приговор при единоличном рассмотрении судьей уголовного дела. Приговор всегда постановляется именем государства. Основная задача при составлении процессуального акта – предельно, четко отразить в нем сведения, которые имеют правовую основу. Необходимыми качествами процессуального акта являются полнота и всесторонность информации, точность и понятность его содержания, лаконизм употребляемых формулировок.

Изложение содержания в процессуальных актах осуществляется в нейтральном тоне и обычно от третьего лица. В процессуальном документе не следует использовать разговорные, просторечные и диалектные слова, а также фразеологические обороты. В этих документах широко используются готовые

юридические формулы, трафареты и штампы (в соответствии с решением, руководствуясь статьей, произвести обыск, протокол составляется, процессуальный документ направляется и т. д.). В процессуальных актах часто используются и отглагольные существительные: возбуждение, вынесение, задержание, изъятие и т. п. В процессуальных актах преимущественно используются сложные и простые, повествовательные, распространенные предложения. Вопросительные и восклицательные предложения обычно не используются. В юридических документах часто употребляются причастные и деепричастные обороты, что придает этим документам необходимый лаконизм и динамичность.

Требования, предъявляемые к языку, стилю и юридической терминологии, используемой в процессуальных документах, следующие: употребление слов и выражений в прямом и точном смысловом значении; применение терминов с однозначным и строго определенным значением; одинаковое изложение однотипных формулировок; логическая последовательность и стройность изложения.

Во всех случаях язык процессуального документа должен быть достаточно ясным, понятным и не вызывать двойственности в восприятии содержания конкретного акта.

Процессуальный документ должен быть:

- выполнен типографским, электронным или иным способом (написан чернилами, напечатан на пишущей машинке);
- составлен с соблюдением определенной процессуальной формы, предусмотренной законодательством;
- изложен понятно, конкретно и логично. Не следует употреблять лишние слова или выражения;
- написан четким и разборчивым почерком;
- иметь точное указание на его предназначение – кому, от кого, для чего, с какой целью составлен.

Большие по объему процессуальные акты (обвинительное заключение, обвинительные акты, приговоры, постановление о прекращении дела) целесообразно составлять по плану, с выделением рубрик.

В указанных документах:

- необходимо строго соблюдать юридический стиль, для чего использовать специальную и общественно-политическую литературу;
- не следует употреблять в этих актах слова с увеличительно-пренебрежительными или ласкательными суффиксами (домище, пальчик и т. п.);
- следует избегать применения междометий, метафор, пословиц и поговорок;
- физических лиц следует называть по должности, специальности, социальному положению (например, гражданин Петров, генеральный директор закрытого акционерного общества Иванов и т. д.), а юридических лиц в точном соответствии с их официальным, а не разговорным наименованием;

- нужно шире применять сложные союзы (несмотря на то что; благодаря тому, что; между тем как; вследствие того, что и т. п.) и сложные предлоги (в целях, за неимением, несмотря на, в течение и т. п.).

Должностных лиц или лиц, которые осуществляют процессуальное действие либо принимают решения по уголовному делу следует называть в процессуальных актах в соответствии с их процессуальным положением. Например, государственный обвинитель – помощник прокурора района, защитник – адвокат юридической консультации, представитель потерпевшего Петров Н. И. и т. д.

Лингвистические признаки процессуальных документов как одной из разновидностей жанров официально-делового стиля

№	Морфолого-синтаксические особенности	Конструкции, встречающиеся в процессуальных документах	Комментарий
1.	существительные, обозначающие должности и звания в форме мужского рода и в том случае, когда они относятся к лицам женского пола:	<i>следователь Юсупова Н., свидетель Лопаткина К. и др.</i>	
2.	существительные, называющие людей по роду их действия:	<i>свидетель, понятые, потерпевший и др.</i>	
3.	отглагольные существительные с суффиксами -ость, -ени-:	<i>законность, наказание, заключение, опознание и др.;</i>	
4.	инфинитивы:	<i>взыскать с обвиняемой Юрьевой М.В. в пользу РайОНО Мирзо-Улугбекского района ущерб на сумму 849.784 сум; возбудить уголовное дело о краже кошелька у Сидорова Н.Т. по признакам п. «а» ч.2 ст.169 УК РУз; назначить по настоящему делу дактилоскопическую экспертизу, производство которой поручить Центру криминалистических данных и др.</i>	Инфинитивные предложения со значением долженствования, императивности, необходимости являются специфической принадлежностью языка процессуальных документов
5.	«цепочка» последовательно подчиненных однотипных падежных форм существительных: наиболее часто встречается у имен	<i>протокол проверки показаний подозреваемого; следователь ОРП прокуратуры города Ташкента младший</i>	(4-6 слов в родительном падеже, из приведенной цепи слов нельзя исключить ни

	существительных в родительном падеже (реже в дательном и творительном)	<i>советник юстиции К. (4-6 слов в родительном падеже, из приведенной цепи слов нельзя исключить ни одного)</i>	одного). Такие конструкции для деловой речи считаются допустимыми, так как информативно они предельно емки
6.	специфические словосочетания, имеющие параллельные формы	<i>выдвинуть предложение (вместо предложить), выразить благодарность (вместо поблагодарить), оказать помощь (вместо помочь), принять участие (вместо участвовать), провести расследование (вместо расследовать), осуществлять надзор (вместо надзирать) и т.д.</i>	
	не имеющие параллельных глагольных форм	<i>установить порядок, провести мероприятие, оказать внимание, нанести ущерб, уклониться от дачи показаний, произвести допрос и т.д.</i>	
7.	глагольно-именные словосочетания, включающие в свой состав определения	<i>принять к своему сведению, произвести личный досмотр, выразить глубокую благодарность</i>	
8.	сочетания отглагольных существительных с падежными формами, которые характеризуют признак преступления:	<i>превышение пределов необходимой обороны и т.п.</i>	
9.	производные предлоги:	<i>в целях, в отношении, вследствие, в соответствии, в связи с, в результате, согласно, в течение</i>	
	предлоги «по» с предложным падежом существительного (во временном и пространственном значениях):	<i>По завершении следственных действий участники вернулись в прокуратуру Хамзинского района, где был составлен данный протокол; «в/во» с винительным падежом существительного: во избежание, во изменение; во избежание судебной ошибки</i>	
10.	причастные обороты, уточняющие признаки правонарушения:	<i>менее тяжкие телесные повреждения, смягчающие вину обвиняемого; на</i>	

		<i>основании изложенного и принимая во внимание, что в действиях неизвестного лица имеют место признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 169 УК РУз, потерпевший Симаков Андрей Тимофеевич, проживающий в г. Ташкенте, ул. Новоселовская, 2, кв.17, указал на Максимова П.В., как на лицо, совершившее у него кражу денег</i>	
	пассивные конструкции, выраженные кратким страдательным причастием	<i>разъяснены их права и обязанности, участники уведомлены, протокол зачитан вслух, записано правильно, потерпевшая Б. предупреждена</i>	
11.	деепричастные обороты	<i>«В ночь на 21 мая 2002 г. Тарасов Петр Федорович, взломав дверные замки квартиры Сапарова Саида Сапаровича, проживающего по адресу: ул. Солнечная 18, кв. 5, совершил кражу его личных вещей...»;</i> <i>руководствуясь ст.ст. 321, 322, 324, 331 УПК РУз</i>	
12.	прямой порядок слов	<i>«Следователь прокуратуры Юнусабадского района юрист 2-го класса Ульянов В.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 01/01, установил...»</i>	
13.	предложения с именными сказуемыми, а также с глаголами с безличным, императивным и модальным значением	<i>обязать, можно разрешить (гражданское право), допускаться; регистрация может быть аннулирована по требованию любого заинтересованного лица; передача права на товарный знак не допускается</i>	
14.	осложненные предложения, содержащие несколько обособленных	<i>суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного</i>	

	конструкций, в которые могут входить однородные члены предложения	<i>преступления, личность виновного и иные обстоятельства дела, а также возможность его исправления и перевоспитания без изоляции от общества, но в условиях осуществления над ним надзора, можно постановить об условном осуждении этого лица к лишению свободы ...</i>	
15.	сложноподчиненные предложения с изъяснительным, причинно-следственным, определительным, условным значением	<i>Условное осуждение не применяется к лицам, которые совершили особо опасные преступления</i>	

Предложения в законодательных текстах обычно отличаются большой протяженностью, так как при разделении предложения на отдельные короткие предложения теряется логическая связь правовых понятий. Следовательно, синтаксическую сложность делового текста можно объяснить использованием стандартизированных конструкций и таких оборотов, которые облегчают составление и восприятие именно процессуальных документов.

Литература для чтения

1. Загорский Г. И., Качалов В. И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе : учеб. пособие для вузов. – М.: РАП, 2014. [Электронный ресурс] – 192 с. ISBN 978-5-93916-427-6
2. Уголовно-процессуальные акты: учебное пособие для вузов / У26 Г. В. Стародубова [и др.]; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 3-е изд.— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный. [Электронный ресурс] – 470 с. ISBN 978-5-534-12783-6
3. Воронцова, Ю. А. Русский язык для юристов (Практический курс) : учебное пособие для курсантов и слушателей вузов МВД России / Ю. А. Воронцова, Е. Ю. Хорошко. – Белгород : ООНИ и РИД БелЮИ МВД России, 2008. - 108 с.
4. Пулатова У.Р. Практикум по составлению процессуальных документов. Учебное пособие. – Т.: Издательство ТГЮУ, 2023 г. – 145 с.

Интернет-ресурсы

- <https://philolog.petrso.ru/filolog/program/sni/stil-process-doc.pdf>
<https://sci.house/russkiy-yazyik-scibook/razdel-yazyik-protssessualnyih-35757.html>
<https://lawbook.online/page/tertishikup/ist/ist-6--idz-ax225--nf-26.html>